인사규정

제정 2016. 9. 28.
개정 2017. 12. 20.
개정 2018. 4. 2.
개정 2019. 3. 6.
개정 2019. 7. 17.
개정 2019. 12. 11.
개정 2019. 12. 20.
개정 2021. 1. 8.
개정 2021. 12. 31.
개정 2022. 3. 22.
개정 2022. 12. 30.
개정 2023. 9. 19.

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 한국저작권보호원(이하 "보호원"이라 한다) 직원의 인사에 관한 기준과 절차를 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 직원의 인사에 관하여는 법령이나 다른 규정에 별도로 정한 것을 제외하고는 이 규정이 정하는 바에 의한다.

제3조(용어의 정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "직원"이란 원장을 제외한 정규직 및 계약직을 말한다.
2. "임용"이란 신규채용, 승진, 겸임, 파견, 직무대리, 전보, 직위해제, 정직, 강등, 휴직, 복직, 면직 및 파견 등을 말한다.
3. "승진"이란 하위직급에서 상위직급으로 임용하는 것을 말한다.
4. "전보"란 동일직급 내에서의 보직 변경 또는 부서간 이동을 말한다.
5. "복직"이란 휴직, 직위해제, 정직 중이거나 강등으로 직무에 종사하지 못한 직원을 직위에 복귀시키는 것을 말한다.
6. "직위"란 직원 개개인에게 부여하는 직무와 책임을 말한다.
7. "직위해제"란 직위를 계속 유지시킬 수 없다고 인정되는 사유가 있는 경우에 직위를 부여하지 않는 것을 말한다.
8. "대기"란 일정기간 보직을 해제함을 말한다.
9. "면직"이란 이 규정에 의하여 보호원에서 근무할 수 없도록 하는 것을 말한다.

10. “임금피크제”란 일정연령의 도달 등을 고려하여 피크 임금의 수준을 정하고 이를 기준으로 임금을 조정하는 임금체계를 말한다.

제4조(직원의 직종 및 직급) ① 정규직 직원의 직종은 행정직으로 한다. <개정 2021.1.8.>

② 직급은 1급부터 5급까지로 구분한다.

③ 계약직의 인사관리에 관한 사항은 원장이 별도로 정한다.

④ 원장은 제1항부터 제3항까지에도 불구하고, 정년이 도달하기 이전 일정 기간 동안 임금피크제의 적용을 받는 직원에 대하여 별도의 직무를 수행하는 별도직군으로 전환하여 관리할 수 있다.

제5조(근무성적 평정) ① 직원의 공정한 인사관리 및 성과연봉 산정을 위하여 근무성적 평정을 매년 12월에 정기적으로 실시하되, 원장이 필요하다고 인정하는 경우 수시로 실시할 수 있다.

② 근무성적 평정은 성과관리에 의한 평가결과 및 성희롱 등 성 관련 비위행위에 대한 징계결과를 반영하여야 하며, 성과관리 운영에 필요한 사항은 원장이 별도로 정한다. <개정 2022.3.22.>

③ 평정 결과 근무성적이 우수한 자에 대하여는 성과급을 지급하거나 특별 승진시킬 수 있다.

④ 직원의 능력개발 및 인사관리 등을 위하여 다면평가를 실시할 수 있으며 다면평가에 필요한 사항은 원장이 별도로 정한다. <신설 2021.1.8.>

⑤ 평정기간 중 중징계 처분을 받거나 다음 각 호의 어느 하나에 해당하여 징계처분을 받은 직원에 대하여 최하위 등급을 부여한다. <신설 2022.3.22.>

1. 제51조제1항의 징계시효가 5년인 행위 <신설 2022.3.22.>
2. 제54조제1항제2호 내지 제4호에 해당하는 행위 <신설 2022.3.22.>

제2장 인사위원회

제6조(인사위원회 구성・운영) ① 직원의 인사에 관한 사항을 공정하게 심의・의결하기 위하여 인사위원회를 둔다.

② 인사위원회 위원장은 경영기획실장이 되며, 위원은 당연직으로 인사 업무 보직자와 감사 업무 보직자로 하고 추가 필요시 원장이 별도 지정한다. 다만, 징계, 채용에 관한 사항은 인사위원회 위원장을 제외한 위원 수의 2분의 1 이상의 외부위원을 반드시 포함시켜야 한다. 성희롱 ・성폭력 등 관련 징계는 외부위원 중 1명 이상을 성희롱 ・성폭력 방지 관련 전문가(법률전문가 포함)로 위촉하고, 피해자와 같은 성별의 위원이 위원장을 제외한 위원의 3분의 1이상 포함되도록 하여

야 한다. <개정 2019.7.17.><개정 2021.1.8.><개정 2021.12.31.>
③ 인사위원회의 사무를 처리하기 위하여 간사 1인을 두되, 간사는 인사 업무 담당자가 된다. <개정 2021.1.8.>
④ 경영기획실장의 유고, 궐위 등 부재 시에는 원장이 인사위원회 위원 중에서 인사위원회 위원장을 지명한다.

제7조(제척 등) ① 인사위원회의 위원 중 부의사항에 이해관계가 있는 위원은 해당 사안의 심의·의결에 참석할 수 없다.
② 경영기획실장이 부의사항에 이해관계가 있는 경우, 원장이 인사위원회 위원 중에서 인사위원회 위원장을 지명한다.
③ 인사 업무 담당자가 부의 사항에 이해관계가 있는 경우 간사는 원장이 지명한다. <개정 2021.1.8.>
④ 인사위원회의 위원장 및 위원 중에서 불공정한 심의를 할 우려가 있다고 인정할 만한 상당한 사유가 있을 때에는 그 사실을 서면으로 작성하여 기피를 신청할 수 있다. <개정 2022.12.30.>
⑤ 제4항의 기피신청이 있을 때에는 인사위원회의 의결로 기피여부를 결정한다.
⑥ 인사위원회 위원은 제1항 또는 제4항의 사유가 있는 경우 원장의 허가를 받아 회피할 수 있다.
⑦ 제1항, 제4항 및 제6항에 따라 부의사항에 관여하지 못한 위원은 제9조제2항 및 제3항의 정족수의 계산에 있어 이를 제외한다.

제8조(기능) 인사위원회는 다음 각 호의 사항을 심의·의결한다.
1. 직원의 승진에 관한 사항
2. 포상 및 징계에 관한 사항
3. 직원평정제도의 운영에 관한 사항
4. 보호원 제규정에서 인사위원회에 부의하도록 규정된 사항
5. 기타 원장이 인사에 관하여 부의하는 사항
6. 직원의 채용에 관한 사항 <신설 2019.3.6.>

제9조(개회 및 의결) ① 인사위원회는 인사위원회 위원장이 소집한다.
② 인사위원회는 재적위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수의 찬성으로 의결하고, 가부동수일 경우에는 인사위원회 위원장이 결정한다.
③ 제2항에도 불구하고 직원의 징계에 관한 사항을 심의하거나 재심의를 하는 경우에는 재적위원 과반수의 출석과 출석위원 3분의 2이상의 찬성으로 의결한다.

제10조(진술 및 의견청취) ① 인사위원회 위원장은 필요에 따라 부의사항과 관계되는 직원 또는 관계 전문가를 출석시켜 의견을 청취할 수 있다.

② 인사위원회가 징계 사안을 심의할 때에는 징계의결 전에 징계대상자에게 반드시 소명의 기회를 주어야 한다.
③ 징계대상자는 증인의 심문을 신청할 수 있다. 이 경우 인사위원회는 증인 채택 여부를 결정하여야 한다.

제11조(재심) ① 인사위원회의 의결사항이 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 경우 원장은 인사위원회에 대하여 재심을 요구할 수 있다.
1. 인사위원회의 의결에 대하여 당초 심의자료의 하자발생이 확인된 때
2. 해당 당사자의 이의신청이 상당한 이유가 있다고 인정될 경우
3. 기타 원장이 필요하다고 인정할 경우
② 재심 청구가 있을 경우 인사위원회는 접수일로부터 15일 이내에 재심의하여 통보하여야 한다.

제12조(회의의 비공개) 인사위원회의 회의는 비공개로 하고 참석위원과 간사는 회의내용을 누설하여서는 아니 된다.

제13조(서면심의) 직원에게 불이익을 주지 아니하는 의안으로서 그 내용이 경미하거나 긴급을 요하는 사항일 경우에는 서면심의로 처리할 수 있다.

제14조(운용절차 및 시행) ① 인사위원회의 간사는 회의 내용 및 결과를 기재한 인사위원회 회의록을 작성하여 인사위원회 위원장과 출석위원의 서명을 받아야 하며, 인사위원회 위원장은 원장에게 이를 보고하여야 한다.
② 인사위원회에서 의결된 사항은 원장의 결재를 받은 후 시행하여야 하며, 원장의 요청에 따라 인사위원회의 재심의를 거쳐 확정된 사항에 대하여도 원장의 결재를 받은 후 이를 시행한다.
③ 회의록은 공개하지 아니한다.

제3장 임 용

제1절 통 칙

제15조(임용의 원칙) ① 직원의 임용은 시험성적, 근무성적 평정결과, 기타 직원의 능력과 관련한 요소를 종합하여 행하되, 상시·지속적 업무에 대한 인력소요는 원칙적으로 정규직으로 임용한다.
② 직원의 결원 보충은 신규채용, 승진임용 등의 방법에 의한다.

제16조(근무시간의 단축 임용) ① 원장은 업무의 특성이나 기관의 사정 등을 고려하여 소속 직원을 통상적인 근무시간보다 짧게 근무하는 직원(이하 "시간제근무직원"이라 한다)으로 임용할 수 있다.
② 제1항에 따른 시간제근무직원의 지정 등에 필요한 사항은 원장이 별도로 정한다.

제16조의2(임금피크제) ① 보호원 인력운영의 효율성 제고와 청년고용 촉진 등을 위하여 임금피크제를 시행할 수 있다.
② 임금피크제 운영에 필요한 세부사항은 원장이 별도로 정한다.

제17조(임용권자) 직원은 원장이 임용한다.

제2절 신 규 채 용

제18조(신규채용) ① 직원의 신규채용은 공개경쟁채용을 원칙으로 한다.
② 신규채용에 필요한 다음 각 호의 사항에 대해서는 별도의 규정을 따른다. <개정 2019.12.11.>
1. 응시자의 자격기준
2. 전형방법과 절차
3. 시험과목
4. 출제 및 채점에 관한 사항
5. 기타 채용에 필요한 사항
③ 직원으로 채용하고자 하는 자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제한경쟁채용으로 할 수 있다. <개정 2022.12.30.>
1. 법령 등에 의하여 고용할 의무가 있는 자를 채용할 경우
2. 자격이나 전문성 등을 고려하여 인사위원회 등에서 인정하는 경우 <개정 2022.12.30.>
④ 제3항에 따른 제한경쟁채용은 서류심사 및 면접에 의한다. <개정 2021.1.8., 2022.12.30.>
⑤ 직원의 경력 산정 기준은 별표 1과 같다.
⑥ 직원 채용과 관련한 채용후보자 명부, 평가 자료 등의 인사자료는 영구적으로 보관하여야 한다. <개정 2019.7.17.>

제18조의2(공정 채용) ① 직원을 채용 하고자 할 때에는 채용하고자 하는 직급별 자격요건과 시험과목, 배점방법 등 필요한 기준을 정하여 공고하여야 한다.
② 채용공고 후 불가피한 사정에 의해 공고 내용의 변경이 있는 경우, 인사위원회의 심의·의결을 거쳐야 하며 변경된 내용을 공고문에 기재하여야 한다.<개정 2019.3.6.>

③ 채용전형별 평가위원의 구성은 3인 이상(과반수 이상의 외부위원 포함)으로 하며, 피평가자-평가위원의 이해관계 상충에 따른 제척·회피제도를 운영하여야 한다.

④ 채용관련 업무를 수행함에 있어 처리되는 정보(시험출제 및 채점, 평가위원 위촉사항, 면접평가 등)의 보안유지를 위해 필요한 조치를 취하여야 한다.

<본조신설 2018.4.2.>

제18조의3(부정합격자에 대한 조치 및 채용비위 피해자 구제) ① 보호원은 부정합격자(본인 또는 본인과 밀접한 관계가 있는 타인이 채용에 관한 청탁, 압력 또는 재산상의 이익 제공 등의 부정행위를 한 경우, 해당 부정행위로 인해 채용에 합격한 본인)에 대하여 합격을 취소하여야 한다.

② 원장은 채용비위로 인한 피해자 관리 방안을 마련하여야 하며, 피해자 구제에 관한 세부내용을 정해야 한다. <개정 2021.1.8.>

<본조신설 2019.3.6.>

[제목개정 2021.1.8.]

제19조(경영기획실장 임용) ① 경영기획실장은 개방형 임기직 채용을 원칙으로 하되, 내부직원 중에서 임용할 수 있다. 다만 개방형 임기직으로 채용하는 경우에는 직위공모 또는 제한경쟁채용으로 임용할 수 있다. <개정 2021.1.8., 2022.12.30.>

② 경영기획실장을 개방형 임기직으로 채용하는 경우 임용기간은 2년으로 하되, 근무평가결과에 따라 1년 연장할 수 있다. <개정 2021.1.8.>

③ 경영기획실장을 개방형 임기직으로 채용하는 경우 임용을 위한 채용절차와 기준, 방법 등은 인사위원회의 심의·의결을 거쳐 원장이 별도로 정한다. <개정 2021.1.8.>

제20조(보직자의 임용) ① 경영기획실장 이외의 보직자는 직원 중에서 보한다. 다만, 특별히 필요한 경우에는 대외 직위공모를 할 수 있으며, 그 실시여부 및 공모절차, 기준 및 방법 등은 등은 인사위원회 심의·의결을 거쳐 원장이 별도로 정한다. <개정 2021.1.8.>

② 제1항에 따른 대외 직위공모를 통하여 임용된 보직자의 임용기간은 2년으로 하되, 근무평가결과에 따라 1년 연장할 수 있다. <개정 2021.1.8.>

[제목개정 2021.1.8.]

제21조(직원의 자격) 직원의 채용자격 기준은 별표 2와 같다.

제22조(결격사유) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 직원으로 채용할 수 없으며, 채용 후 해당 결격사유가 발견되었을 때에는 즉시 면직 처리할 수 있다.<개

정 2018.4.2>

1. 국가공무원법 제33조 각 호의 어느 하나에 해당하는 자
2. 병역의무를 기피하여 형사처벌을 받은 자
3. 보호원의 징계에 의하여 면직 조치된 자
4. 전 직장에서 재직 중 직무와 관련된 부패행위 등으로 직권면직 또는 해임된 날로부터 5년이 지나지 아니한 자 <개정 2021.1.8.>
5. 채용시 허위사실이 있는 서류를 제출한 자
6. 「채용업무관리지침」 제32조에 따른 결격사유에 해당하는 자 <신설 2018.4.2> <개정 2023.9.19>
7. 부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」제82조(비위면직자 등의 취업제한)의 적용을 받는 비위면직자 <개정 2021.1.8.>
8. 부정한 방법으로 채용된 사실이 적발되어 채용이 취소된 자 <신설 2021.1.8.>
9. 기타 관계법령에 규정된 결격사유에 해당하는 자 <신설 2021.1.8.>
10. 기타 직원으로 채용하기 적합하지 않다고 인정되는 자 <신설 2021.1.8.>

제23조(신규채용자의 수습) ① 신규 채용자에 대하여는 3월의 수습기간을 두며 기간제 근로자에 대해서는 원장이 별도로 정한다. 다만, 경력직 또는 직위공모로 채용된 자, 3개월 이상 근무한 청년인턴에서 별도의 평가를 거쳐 전환된 자에 대하여는 수습기간을 두지 아니할 수 있다. <개정 2021.1.8.><개정 2021.12.31.>

② 제1항에 따른 수습기간 중에 있는 자 또는 수습기간을 완료한 자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당될 때는 채용을 취소할 수 있다.

1. 근무성적이 불량하거나 직원으로서의 자질이 현저히 부족하다고 인정된 경우
2. 보호원 제규정을 위반하였을 때
3. 결격사유가 발견되었을 때

③ 제2항에 따른 채용의 취소는 수습기간 만료 후 1월이 지난 후에는 하지 못한다.

④ 수습기간은 근속기간에 산입한다.

제23조의2(정규직 전환) ① 원장은 정규직 직원의 정원에 결원이 있는 경우에는 인사위원회 심의·의결을 거쳐 무기계약직 근로자를 정규직으로 전환할 수 있다.

② 제1항에 따른 무기계약직 근로자의 정규직 전환에 필요한 절차, 기준, 방법 등은 원장이 별도로 정한다.

③ 정보분석전문원 중 업무 능력이 우수한 자는 인사위원회 심의・의결을 거쳐 직종을 전환할 수 있다. 전환에 필요한 절차, 기준, 방법 등은 원장이 별도로 정한다.

[본조신설 2021.1.8.]

제3절 보직 및 전보

제24조(보직 및 전보의 원칙) ① 직원의 보직 또는 전보는 해당 직원의 전공, 경력, 능력, 적성, 의사 등을 최대한 고려하여 적재적소에 보직 또는 전보하여야 한다.

② 3년 이상 동일부서 장기근무자는 전보를 우선적으로 고려할 수 있다.

③ 원장은 직원이 채용비위에 연루되어 수사의뢰가 되거나 징계 의결이 요구된 경우에는 해당 직원을 업무에서 즉시 배제하여야 한다. <신설 2019.12.11.> <개정 2021.1.8.>

④ 원장은 채용비위로 인하여 징계를 받은 직원에 대해서는 다음 각 호의 기간 동안 감사 및 인사업무를 담당하게 할 수 없다. <신설 2019.12.11.><개정 2021.1.8.>

1. 정직 이상 3년
2. 정직 미만 2년

제25조(전보 제한) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 제외하고는 임명된 날로부터 6월 이내에 전보할 수 없다.

1. 직제ㆍ기구가 개편되거나 정원의 변동이 발생한 경우
2. 승진하거나 파견근무 중일 경우
3. 징계처분을 받은 경우
4. 직원으로서의 결격사유가 발생하여 불가피한 경우
5. 결원충원을 위하여 불가피한 경우
6. 기타 원장이 필요하다고 인정한 경우

제26조(겸직) ① 원장은 업무 수행 상 필요하다고 판단될 경우에는 직원에게 다른 보직의 겸직을 명할 수 있다.

② 제1항에 따른 겸직 발령은 겸하는 보직과 동일한 직급 또는 차상위직급 직원에 대하여 할 수 있다.

제27조(직무대리) ① 원장은 직원이 공석 또는 유고 등으로 인하여 직무를 수행하기 어려운 경우에는 미리 정한 다른 직원 등으로 하여금 그 직무를 대리하게 할 수 있다.

② 제1항에 따른 직무대리에 관하여는 별도 규칙으로 정한다.

③ 제1항 및 제2항에 따른 직무 대리자에게는 그 직위에 해당하는 직책수당을 지급할 수 있다.

제28조(파견 및 지원근무) ① 사업의 수행 또는 그 업무수행과 관련된 지원이나 연수 기타 능력개발 등을 위하여 필요할 경우에는 원장은 직원 또는 다른기관ㆍ

단체 등의 소속 직원을 해외사무소, 국가기관 또는 관계기관, 국내외의 교육기관·연구기관 등에 파견근무하게 할 수 있다. <개정 2019.12.20.><개정 2021.1.8.>
② 파견기간은 1년을 원칙으로 하되, 원장이 업무상 특히 필요하다고 인정하는 경우에는 그 기간을 연장할 수 있다.
③ 제2항에도 불구하고 해외사무소 근무자의 경우는 업무안정성 등을 고려, 2년을 원칙으로 하되 필요 시 1회에 한하여 1년 연장할 수 있다. <신설 2019.12.20.><개정 2021.1.8.>
④ 보호원의 원활한 업무 처리를 위하여 필요한 경우 원장은 기간을 정하여 직원에게 타부서에서의 지원근무를 명할 수 있다. <개정 2019.12.20.>
⑤ 원장은 파견 또는 지원근무의 사유가 소멸하거나 그 목적이 달성될 가망이 없는 경우에는 해당 직원을 복귀시켜야 한다. <개정 2019.12.20.>

제29조(직위해제) ① 원장은 직원 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에 대하여 인사위원회의 심의·의결을 거쳐 직위해제를 명할 수 있다.
1. 파면, 강등 또는 정직에 해당하는 징계의결이 요구중인 자
2. 형사사건으로 구속 기소된 자
3. 형사사건으로 입건되어 직무수행이 사실상 불가능한 자
4. 직제개편 및 불가피한 사유로 보직을 부여하기 어려운 자
5. 직무수행 능력이 현저히 부족하거나 근무태도가 극히 불성실한자 <개정 2021.1.8.>
6. 제5조에 따른 근무성적평정에서 5년 이내 3회 이상 최하등급을 받은 자 <개정 2021.1.8.>
7. 성희롱·성폭력, 금품수수 등 비위 행위로 징계조치가 요청된 자 <신설 2018.4.2>
② 제1항에 따라 직위 해제된 직원은 직무를 수행할 수 없다.
③ 제1항제1호부터 제3호에 따라 직위해제 중인 자는 그 기간 중 연봉월액의 50%를 감하여 지급한다. 다만, 직위해제일부터 3개월이 지나도 직위를 부여받지 못한 경우에는 그 3개월이 지난 후의 기간중에는 기본연봉월액의 30%를 지급한다. <개정 2022.3.22.>
④ 원장은 제1항에 의하여 직위 해제된 후 그 사유가 소멸 또는 해소된 직원에 대하여는 지체 없이 직위를 부여하여야 한다.
⑤ 징계대상에서 기각되거나 법원에서 무죄가 선고되면 그 보수의 차액을 소급하여 지급한다.
⑥ 원장은 제1항 제5호 또는 제6호에 해당하는 자에 대하여는 능력회복이나 근무성적의 향상을 위하여 6개월 이내의 교육훈련 또는 특별한 연구과제의 부여 등(이하 '훈련 등' 이라 한다) 필요한 조치를 하여야 한다.

제4절 승 진

제30조(승진임용) ① 직원의 승진은 승진 최저소요연수에 도달한 자 중에서 인사위

원회 심의·의결을 거쳐 원장이 결정한다. <개정 2021.1.8.>

② 승진임용을 하고자 하는 경우 인사위원회는 근무성적평정, 경력평정 및 다면평가 결과 등에 따라 심사한다.

③ 승진임용은 사전에 예고하여야 하며, 상위직급에 결원이 있고 보호원의 원활한 업무수행을 위하여 필요하다고 원장이 인정하는 경우에는 수시승진임용을 실시할 수 있다.

제31조(승진 최저소요연수) ① 직원의 승진에 필요한 직급별 최저근무연수는 다음과 같다. <개정 2021.1.8.>

1. 5급 → 4급 : 3년
2. 4급 → 3급 : 3년
3. 3급 → 2급 : 4년
4. 2급 → 1급 : 6년

② 강등된 직원이 원 직급으로 승진된 경우에는 강등 전의 기간은 근무연수에 합산한다.

③ 강등된 직원이 강등 전 직급으로 근무한 기간은 강등된 직급의 근무연수로 합산한다.

제32조(승진의 제한) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 그 기간 중에 승진을 할 수 없다.

1. 징계처분요구 또는 징계의결 요구, 징계처분, 직위해제 또는 휴직 중에 있는 자
2. 징계처분이 종료된 날로부터 다음 기간(금품 및 향응 수수, 공금의 횡령·유용, 성폭력, 성희롱 및 성매매, 채용비위, 직장 내 괴롭힘,「임직원행동강령」제21조의2의 위반에 따른 징계처분의 경우에는 각각 6개월을 더한 기간)이 경과되지 아니한 자 <개정 2019.12.11.><개정 2021.1.8.><개정 2022.3.22.><개정 2023.9.19.>

가. 견책 : 6월

나. 감봉 : 12월

다. 강등·정직 : 18월 <개정 2019.12.11.>

② 제1항에 따라 승진임용 제한기간 중에 있는 자가 다시 징계처분을 받은 경우의 승진임용 제한기간은 전 처분에 대한 제한기간이 끝난 날부터 계산하고, 징계처분으로 승진임용 제한기간 중에 있는 자가 휴직하는 경우 징계처분에 따른 남은 승진임용 제한기간은 복직일부터 계산한다.

제33조(특별승진) 제31조에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 인사위원회의 심의·의결을 거쳐 특별승진을 할 수 있다. <개정 2021.1.8.>

1. 보호원의 발전에 현저한 공헌이 있다고 인정되는 경우
2. 업무수행 중 순직한 경우
3. 명예퇴직자로서 재직 중 공적이 있다고 인정되는 경우

제5절 휴직 및 복직 등

제34조(휴직) 직원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당되어 휴직을 신청할 경우 원장은 휴직을 명할 수 있다. 다만, 제1호부터 제4호, 제11호는 특별한 사유가 없는 한 휴직을 명하여야 한다. <개정 2022.3.22.>

1. 신체・정신상의 장애로 병가기간이 경과한 후에도 장기요양을 요할 경우 : 1년 이내(부득이한 경우 1년의 범위에서 연장 가능)
2. 병역법, 전시동원법 또는 기타 법령에 의해 징집, 소집되었을 때 : 징집, 소집 또는 동원기간
3. 천재지변 또는 전시・사변이나 기타의 사유로 인하여 직원의 생사 또는 소재가 불명확하게 되었을 때 : 3개월 이내
4. 남녀고용평등과 일・가정 양립 지원에 관한 법률에 의한 육아휴직을 신청하는 때 : 자녀 1인에 대하여 3년 이내 <개정 2022.3.22.>
5. 해외유학을 하게 된 때 : 3년 이내로 하되, 부득이한 경우에는 2년의 범위 내에서 연장 가능
6. 연구기관이나 교육기관 등에서 연수하게 된 때 : 2년 이내
7. 사고 또는 질병 등으로 장기간의 요양을 요하는 부모, 배우자, 자녀 또는 배우자의 부모의 간호를 위하여 필요한 경우 : 1년 이내로 하되 재직기간 중 총 3년을 넘을 수 없음
8. 외국에서 근무・유학 또는 연수하게 되는 배우자를 동반하게 된 때 : 근무・유학 또는 연수기간으로 하되 3년 이내(2년 범위 내 연장 가능)
9. 기타 일신상의 이유로 직무를 수행할 수 없다고 원장이 인정할 경우 : 6개월 이내
10. 원장이 인정하는 국제기구, 국내외 대학·연구기관·국가기관 또는 원장이 인정하는 기관과 고용계약을 맺은 때: 채용기간으로 하되 2년 이내(1년 범위 내 연장 가능) <신설 2021.12.31.>
11. 업무상 상병으로 병가기간 후에도 계속 직무를 담당할 수 없을 때: 3년 이내 <신설 2022.3.22.>

제34조의2(근로자의 가족 돌봄 등을 위한 지원) ① 보호원은 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」에 따라 근로자의 가족 돌봄 등을 위한 지원을 할 수 있다.

② 돌봄의 대상이 조부모, 부모, 배우자, 자녀, 손자녀 또는 배우자의 부모일 경우

에는 제34조제7호에 따른다. <개정 2021.1.8.>
③ 직원의 가족 돌봄 등을 위한 지원과 관한 세부사항은 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」에 따른다.
<본조신설 2019.12.11.>

제35조(휴직의 효력) 휴직 중인 직원은 직원으로서의 신분은 보유하나 그 기간 중 직무에는 종사하지 못한다.

제36조(휴직자의 의무 및 휴직의 목적외 사용) ① 휴직 중인 직원은 휴직기간 중이라도 보호원 제규정 등을 준수하여야 한다. <개정 2021.1.8.>
② 휴직 중인 직원이 당초 휴직 사유와 다르게 휴직을 사용하는 등 휴직의 목적 달성에 현저히 위배되는 행위를 하는 경우를 휴직의 목적 외 사용이라 한다. <신설 2021.1.8.>

제36조의2(휴직자 복무관리 등) ① 복무관리부서는 휴직 중인 직원이 휴직의 목적 외 사용을 하지 않도록 그 실태를 정기적으로 점검하여야 한다.
② 제34조제1호 및 제4호부터 제8호까지, 제11호에 해당하는 사유로 휴직 중인 직원은 휴직 기간 중 별지 제1호 서식을 첨부하여 복무관리부서에 복무상황에 대한 보고를 하여야 한다. <개정 2022.3.22.>
③ 제2항에 따라 반기별로 보고하되, 휴직 및 복직 시점과 보고시점이 근접한 경우에는 다음 각호에 따라 보고 시기를 조정할 수 있다.
1. 휴직 시작 후 1개월 이내 복무상황 보고는 생략할 수 있다.
2. 복직 전 1개월 이내 복무상황 보고는 복직 시에 할 수 있다.
④ 제2항에도 불구하고 휴직자는 보고 시점과 관계없이 복무상황에 이상이 발생한 경우 그 즉시 보고하여야 한다.
⑤ 감사 부서는 휴직 실태점검과 복무상황 보고 결과 등을 바탕으로 휴직의 목적 외 사용여부를 점검하며, 해당 결과에 따라 원장은 제34조에 따라 휴직 중인 직원이 휴직기간 중 휴직사유와 다르게 휴직을 사용하는 등 휴직의 목적 달성에 현저히 위배되는 행위를 하는 경우에 복직을 명할 수 있다.
⑥ 제5항에 따라 복직명령을 받거나 복직 후 제5항에 따른 복직 명령 사유가 적발된 경우에는 제37조의 각호에도 불구하고 근속기간에 산입하지 아니한다.
<본조신설 2021.1.8.>

제37조(휴직기간 등의 근속기간 계산) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 제외하고는 휴직기간 등을 근속기간에 산입하지 아니한다.
1. 업무상 부상 및 질병으로 제34조제1호에 따른 휴직을 한 경우
2. 제34조제2호에 따른 병역복무 등

3. 제34조제4호에 따른 육아휴직기간 중 최초 1년 이내의 기간(다만, 첫째 자녀에 대하여 부모가 모두 각 휴직기간이 6개월 이상일 경우와 둘째 자녀 이후에 대한 육아휴직에 대해서는 전 기간) <개정 2022.3.22.>
4. 제34조제5호에 따른 휴직은 그 휴직기간의 50%에 해당하는 기간(다만, 제31조의 승진 최저소요연수에 포함되는 기간은 1년을 초과할 수 없음)
5. 복무규칙 제13조에 따른 육아기 근로시간 단축 기간 <개정 2021.12.31.>
6. 제16조에 따른 시간제근무직원의 근속기간(최초 1년 이하인 근무기간은 100% 근속기간에 산입하되, 1년을 넘는 근무기간은 근무시간 비율에 따라 인정)
7. 「남녀고용평등과 일ㆍ가정 양립 지원에 관한 법률」에 따른 가족돌봄휴직기간 <신설 2021.12.31.>
8. 제34조제10호에 따른 고용휴직기간(단, 비상근으로 근무한 경우 50%만 산입) <신설 2021.12.31.>

제38조(복직 및 휴직자의 처우) ① 원장은 휴직 중인 직원이 그 휴직의 사유가 소멸되거나 해소된 경우에는 복직을 명할 수 있다.
② 휴직한 직원이 휴직기간이 만료되거나 휴직 사유가 소멸되어 복직하고자 할 때에는 복직 예정일 1개월 이내에 복직원을 제출하여야 한다. 이 경우 원장은 특별한 사유가 없는 한 지체 없이 복직을 명하여야 한다.

제6절 면 직

제39조(당연퇴직) ① 직원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 경우에는 당연퇴직된다.
1. 정년에 도달한 경우
2. 사망한 경우
② 제1항제1호에 따른 퇴직일자는 정년에 이른 날이 1월부터 6월 사이에 있으면 6월 30일에, 7월부터 12월 사이에 있으면 12월 31일에 각각 당연히 퇴직된다. <개정 2022.3.22.>

제40조(직권면직) ① 직원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 때에는 원장은 인사위원회의 심의ㆍ의결을 거쳐 직권으로 면직시킬 수 있다.
1. 제22조 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생된 때
2. 정신ㆍ신체장애로 직무를 감당할 수 없다고 인정된 때(다만, 의사의 진단서를 첨부해야 한다)
3. 제29조제1항제4호에 따라 직위해제된 자가 1년 이상 직위를 부여받지 못한 때
4. 제29조제1항제5호 또는 제6호에 따라 직위해제된 자가 같은 조 제6항에 의한 훈련 등 기간 중 능력의 향상을 기대하기 어렵다고 인정될 경우 <개정 2022.3.22.>

5. 기구와 직제의 축소개편 및 예산의 감소로 보호원 운영상 직권면직이 불가피할 경우
6. 휴직자가 휴직기간 만료 후 30일 이내에 복직원을 제출하지 아니하거나 휴직연장신청을 하지 아니한 경우
7. 고의 또는 과실로 채용비위 등 중대한 사고를 발생시킨 경우 <신설 2018.4.2.><개정 2021.1.8.>
8. 부정한 방법으로 임용되었을 때 <신설 2018.4.2.>
9. 채용비위, 성비위로 검찰에 의해 기소되었을 때 <신설 2019.12.11.><개정 2021.1.8.>

② 원장은 제1항에 따라 직권면직시킬 경우 근로기준법이 정하는 바에 따라 해고예고의 절차를 거쳐야 한다.

제41조(의원면직) ① 직원이 본인의 형편에 의하여 사직하고자 하는 경우에는 30일 전에 사직원을 제출하고 원장의 승인을 얻어야 한다. 다만, 특별한 사정이 있어 원장이 인정하는 경우에는 예외로 할 수 있다.

② 제1항에도 불구하고 원장은 의원면직을 신청한 직원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 때에는 의원면직을 허용하여서는 아니 된다.

1. 인사위원회에 파면에 해당하는 징계의결요구 중인 때
2. 비위와 관련하여 형사사건으로 기소 중인 때
3. 비위와 관련하여 징계 요구 중인 때
4. 감사원, 검찰, 경찰 및 그 밖의 수사기관에서 비위와 관련하여 조사 또는 수사 중인 때
5. 행정기관 및 보호원의 감사부서 등에서 비위와 관련하여 감사 또는 조사 중인 때 <개정 2021.1.8.>

제42조(명예퇴직 등) ① 보호원에 20년 이상 근속한 직원으로서 정년 잔여기간이 1년 이상인 자가 퇴직을 희망하는 경우에는 명예퇴직을 할 수 있다.

② 직제와 정원의 개폐 또는 예산의 감소 등의 경우 퇴직을 원하는 직원은 조기퇴직 할 수 있다.

③ 제1항 및 제2항에 따른 명예퇴직 및 조기퇴직은 인사위원회의 심의를 거쳐야 한다.

④ 제1항 및 제2항에 따른 명예퇴직 및 조기퇴직의 경우 예산의 범위 안에서 각 수당을 지급할 수 있다. 단, 징계처분으로 인하여 승진임용 제한기간 중에 있는 자는 명예퇴직수당 지급대상에서 제외한다. <후단신설 2021.1.8.>

제43조(정년) 직원의 정년은 만 60세로 한다. 다만, 개방형 임기직 또는 대외 직위공모 등으로 채용된 보직자는 정년의 적용 대상에서 제외한다. <개정 2021.1.8.>

제44조(퇴직금) 직원이 퇴직할 경우에는 보수규정에서 정하는 바에 따라 퇴직금을 지급한다.

제4장 포상 및 징계

제45조(포상) ① 원장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 직원에 대하여 인사위원회의 심의·의결을 거쳐 그 공적에 상응하는 포상을 실시할 수 있다.

1. 맡은 바 직무를 성실하고 책임 있게 수행하며 솔선수범하여 타 직원의 모범이 된 자
2. 제도 개선, 창의적 제안 등으로 업무의 능률 또는 예산 절감에 크게 기여한 자

② 직원의 포상은 상장 또는 상패, 상품, 상금, 특별휴가, 해외연수 등으로 시행할 수 있다.

③ 포상의 운영에 관한 세부사항은 「포상규칙」으로 정한다. <신설 2021.12.31.>

제45조의2(포상 제한) 원장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 직원에 대해서는 포상을 제한할 수 있다.

1. 징계를 받은 사람
2. 징계절차가 진행 중인 사람 또는 형사사건으로 기소 중인 사람
3. 재직 중 벌금형 이상의 형사처벌을 받은 사람
4. 수사 중이거나 감사 관련기관에서 감사 진행 과정 중 문제의 소지가 있다고 판단되는 사람

<본조신설 2019.12.11>

제46조(징계사유) ① 직원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 인사위원회의 심의·의결을 거쳐 징계할 수 있다.

1. 법령 또는 보호원의 규정에 위반하였을 때
2. 고의 또는 중대한 과실로 보호원에 중대한 손실을 초래한 때
3. 정당한 이유 없이 연속하여 무단결근하는 등 복무질서를 문란하게 하였을 경우 <개정 2021.1.8.>
4. 직무와 관련하여 부정한 수단으로 자기 또는 특정인의 이익을 도모하였을 경우
5. 정당한 업무지시에 불복하여 직장규율을 문란하게 하였을 경우
6. 직무상 의무를 위반하거나 직무를 태만히 한 경우 <신설 2019.12.11.>
7. 금품비위, 성비위, 채용비위, 음주운전 등 직무 내외를 불문하고 보호원의 체면 또는 위신을 손상하는 행위를 한 경우 <신설 2019.12.11.><개정 2021.1.8.><개정 2022.3.22.>

8. 직장 내 괴롭힘 행위를 한 경우 <신설 2019.12.11.>

② 징계에 관하여 다른 법률의 적용을 받는 직원이 이 규정의 징계에 관한 규정을 적용받는 직원으로 임용된 경우에 임용 이전의 다른 법률에 따른 징계 사유는 그 사유가 발생한 날부터 이 규정에 따른 징계 사유가 발생한 것으로 본다. <개정 2021.1.8.>

③ 징계는 징계권자가 징계사유를 인지한 날로부터 3개월 이내로 완료한다. 다만, 특별한 사정이 있는 경우는 예외로 한다. <신설 2022.3.22.>

제47조(징계의 종류와 효력) ① 징계는 파면, 강등, 정직, 감봉, 견책으로 구분하여 처분한다.

1. 파면은 직원의 신분을 박탈한다.
2. 강등은 1등급 아래로 직급을 내리고 직원의 신분은 보유하나 3개월간 직무에 종사할 수 없으며, 해당 기간 보수의 전액을 감한다. <개정 2022.3.22.>
3. 정직은 직원의 신분은 보유하나 직무에 종사할 수 없으며 그 기간은 1개월 이상 3개월 이하로 하고, 해당 기간 보수의 전액을 감한다. <개정 2022.3.22.>
4. 감봉은 직무에 종사하되 급여를 감액 지급하는 것을 말한다. 이 경우 그 감액은 1회의 급액이 평균임금의 1일분의 2분의 1을, 총액이 1임금지급기의 임금총액의 10분의 1을 초과하지 못한다. <개정 2019.7.17.>
5. 견책은 전과에 대하여 훈계하고 회개하게 한다.

② 이 규정에 따른 징계는 손해배상이나 형사상의 책임에 영향을 주지 아니한다.

제48조(징계의결요구) ① 직원에게 징계사유가 발생한 때에는 원장은 경위서 및 사고내용조서를 첨부하여 인사위원회에 징계의결을 요구한다. 다만, 감사 등에 의하여 징계사유를 객관적으로 입증할 수 있는 자료가 있는 경우에는 이의 첨부를 생략할 수 있다. <개정 2021.1.8.>

② 징계의결을 요구할 때에는 징계혐의자의 인사기록부를 첨부하고, 감경대상 공적사항 및 감경대상 비위 해당 여부 등을 징계의결 요구서에 명기하여야 한다.

제49조(부패행위자 징계의결요구에 대한 특칙) 제48조에 따라 징계 의결을 요구하는 경우 그 징계 사유가 부패행위(별표3에 따른 공금횡령·유용, 업무상 배임행위와 보호원 임직원 행동강령 별표3에 따른 금품등 수수금지 위반행위를 말한다. 이하 같다)인 경우 해당 징계양정 기준보다 낮은 징계요구를 할 수 없다. <개정 2023.9.19.>

제50조(징계부가금) <삭제 2019.7.17.>

제51조(징계의결요구의 시효) ① 원장의 징계의결의 요구는 징계사유가 발생한

날로부터 3년[금품 및 향응 수수, 공금의 횡령 · 유용·채용비위의 경우에는 5년]이 경과한 때에는 이를 행하지 못한다. <개정 2019.12.11.><개정 2021.1.8.>

② 감사원 또는 검찰·경찰, 그 밖의 수사기관에서의 조사·수사에 따라 징계 절차를 진행하지 못하여 제1항의 기간이 지나거나 그 남은 기간이 1개월 미만인 경우에는 제1항의 징계시효는 감사원의 조사나 검찰·경찰, 그 밖의 수사기관의 수사의 종료 통보를 받은 날부터 1개월이 지난 날에 끝나는 것으로 본다. <신설 2019.12.11.>

③ 인사위원회 등의 구성, 징계의결 등 절차상의 흠이나 징계양정의 과다를 이유로 법원에서 징계처분의 무효 또는 취소 판결을 한 경우에는 제1항의 기간이 지나거나 그 남은 기간이 3개월 미만인 경우에도 그 판결이 확정된 날부터 3개월 이내에는 다시 징계의결을 요구할 수 있다. <신설 2019.12.11.>

제52조(징계의 절차) ① 인사위원회는 원장의 징계의결요구를 받은 때로부터 30일 이내에 인사위원회를 개최하여야 하며, 대상자의 인적사항, 징계사유, 인사위원회 개최일시 및 장소를 명시하여 인사위원회 개최 7일 전까지 징계 당사자에게 서면으로 통보하여야 한다. 필요 시 인사위원에게 사전 통보할 수 있다. <개정 2021.1.8.>

② 인사위원회에서 징계의결을 하는 경우에는 징계의결서를 작성하고 참석위원 전원이 서명날인하여야 하며, 인사위원회 위원장은 징계의결서의 정본을 첨부하여 의결결과를 원장에게 보고하여야 한다. 이때 인사위원회에서 논의된 내용과 의결사항은 공개하지 아니한다.

③ 원장은 징계의결 사항을 확인하여 징계의 정도를 확정하며, 인사위원회의 의결사항에 이의가 있을 경우에는 근무성적, 공적, 개전의 정, 기타 정상을 참작하여 경감·확정할 수 있다.

제53조(징계양정 기준) 징계양정기준은 별표3 및 별표4와 같다. 다만, 금품등 수수 금지 위반 징계양정기준은 별도 정한다. <개정 2022.3.22.>

제54조(정상참작과 감경·가중 의결) ① 인사위원회가 징계의결을 할 때에는 징계대상자의 태도, 근무성적, 상벌, 개전의 정 등을 충분히 참작하여 의결하되 제2항 및 제3항의 공적에 대한 감경 적용여부를 심의·의결하여야 한다. 다만, 직원이 징계의 감경을 받은 사실이 있는 경우에는 그 징계처분 전의 공적은 감경대상에서 제외되며, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 감경할 수 없다. <개정 2019.12.11.>

[제목개정 2021.1.8.]

1. 금품 및 향응 수수, 공금의 횡령·유용 등 비위관련 징계 후 5년이 넘지 아니한 자 <신설 2019.12.11.>

2. 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」에 따른 성폭력 범죄 <신설 2019.12.11.>
3. 「성매매알선 등 행위의 처벌에 관한 법률」에 따른 성매매 <신설 2019.12.11.>
4. 「국가인권위원회법」 제2조제3호라목에 따른 성희롱 및 「도로교통법」 제44조제1항 에 따른 음주운전 <신설 2019.12.11.>
5. 채용비위 <신설 2019.12.11.>
6. 직장 내 괴롭힘에 해당하는 행위를 한 경우 <신설 2022.3.22.>
7. 「임직원행동강령」 제21조의2를 위반한 경우 <신설 2023.9.19.>

② 중앙행정기관 또는 지방자치단체의 장의 표창 이상 공적, 기관장 표창(2급 이상의 직원은 제외)을 받은 공적 또는 인사위원회 등이 마련한 별도 기준에 따라 객관적으로 인증하는 공적이 있는 경우에는 감경 의결할 수 있다. <개정 2019.12.11.>

③ 인사위원회는 징계대상자의 징계사유가 성실하고 능동적인 업무처리 과정에서 과실로 인하여 생긴 것으로 인정되거나, 제1항에 따른 감경 제외 대상이 아닌 비위 중 직무와 관련이 없는 사고로 인한 비위라고 인정될 때에는 그 정상을 참작하여 징계를 감경할 수 있다. <개정 2021.1.8.>

④ 감경 시 동일한 공적으로 중복하여 감경할 수 없고, 징계권자는 인사위원회 등 결정에 관여해서는 아니 된다. <신설 2019.12.11.>

⑤ 인사위원회는 제32조제1항제2호에 따른 승진제한 기간에 발생한 비위로 다시 징계의결이 요구된 경우에는 그 비위에 해당하는 징계보다 2단계 위의 징계로 의결할 수 있고, 승진제한기간이 끝난 날로부터 1년 이내에 발생한 비위로 징계의결이 요구된 경우에는 1단계 위의 징계로 의결할 수 있다. <신설 2021.1.8.>

제55조(징계대상자의 진술권) 징계대상자는 서면 또는 구두로써 자기에게 이익이 되는 사실을 진술하거나 증거물을 제출할 수 있다.

제56조(징계처분의 통보) 원장은 징계의결서 사본을 첨부하여 징계 처분된 사유와 결과를 징계처분을 받은 자에게 서면으로 통보하여야 한다.

제57조(부패행위자 징계처분의 공개) 원장은 징계처분이 최종 확정된 부패행위자에 대하여 다음 각 호의 사항을 보호원 내부 홈페이지에 공개하여야 한다. 다만, 외부기관(국회, 감사원, 주무부처 등)의 감사결과에 의한 제제 현황은 공공기관 알리오에 추가 공개하여야 한다.

1. 징계제도 관련 정보 : 징계양정 기준, 감경제한 대상 부패행위, 의무적 고발대상, 인사위원회 구성・운영 현황 등
2. 징계 운영현황 : 개인정보를 제외한 부패행위 유형(징계대상자를 특정할 수 있는 사항 제외), 금품・향응 수수현황, 징계처분결과 등

제58조(재심청구) ① 징계처분을 받은 자는 징계처분 통보를 받은 날로부터 15일

이내에 인사위원회에 재심을 청구할 수 있고, 재심청구가 있을 시 인사위원회는 접수일로부터 15일 이내에 재심사하여 통보하여야 한다.
② 재심에서는 원심보다 중징계를 할 수 없으며, 재심 결정시까지 원심의 효력은 정지된다.

제5장 교육훈련

제59조(계획수립 및 시행) ① 원장은 직원의 담당 직무와 관련된 학식·기술 및 능력 배양을 위하여 연도별 교육훈련계획을 수립하여 이를 실시할 수 있다.
② 교육훈련은 예산의 범위 내에서 실시하되 직장내훈련, 위탁교육훈련 또는 국내외 교육기관 및 연구기관의 교육 참가 등 그 목적을 가장 효율적으로 달성할 수 있는 방법으로 실시하여야 한다.

제60조(대상자 선발) 원장은 교육대상자를 선발함에 있어 직종, 직급, 담당 직무, 경력 및 건강상태 등을 고려하여 적합한 자를 선발하여야 한다.

제61조(복무의무) ① 6개월 이상의 기간으로 교육훈련을 받은 자(교육훈련 중 복귀한 자 포함)는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간 동안 의무복무를 하여야 하고, 의무복무를 하지 아니할 경우 그 기간 중에 소요된 제비용을 반환하여야 한다.
1. 국내훈련을 받은 자 : 훈련기간과 동일 기간
2. 국외훈련을 받은 자 : 훈련기간의 2배에 해당하는 기간
② 제1항에 의해 복무의무를 부과하기가 곤란하거나 복무의무를 부과한 후 이행할 수 없는 특별한 사유가 있는 경우에는 원장의 동의를 얻어 복무의무를 면제할 수 있다.
③ 제1항의 복무기간에는 제29조제1항에 따른 직위해제기간과 제34조에 따른 휴직기간은 산입하지 아니한다. 다만, 업무상 부상 또는 질병으로 인한 휴직기간은 산입한다.

제62조(결과의 반영) ① 교육훈련 결과는 인사관리에 반영하여야 한다.
② 교육훈련 결과의 반영을 위한 세부사항은 원장이 별도로 정한다.

제6장 보 칙

제63조(신분보장) 직원은 이 규정이 정하는 바에 의하지 아니하고는 본인의 의사에 반하여 신분상의 불이익 처분을 받지 아니한다.

제64조(인사기록) ① 직원의 인사관리를 위한 기본 자료로서 인사기록부를 작성하여 대외비로 보관한다.
② 제1항에 따른 인사기록은 전자적 방법에 의하여 작성·유지·보관할 수 있다.

제65조(세부사항) 이 규정에 명시되지 아니하거나 이 규정을 시행함에 있어 필요한 기타의 세부적인 사항은 원장이 별도로 정한다.

제7장 기간제근로자 등 채용 사전심사제 <신설 2019.3.6.>

제66조(계획수립) ① 기간제·단시간 근로자 채용부서는 매 회계연도 말까지 다음 연도 기간제·단시간 근로자의 채용목적, 채용인원, 담당업무, 소요예산 등을 포함한 채용 계획을 수립하여야한다.
② 채용부서는 제1항에 따라 수립된 채용계획을 토대로 채용계획서를 작성하여 인사부서에 제출하여야 한다.
<본조신설 2019.3.6.>

제67조(심사) ① 인사부서는 예산부서 등과 협의하여 기간제·단시간 근로자 채용의 적정성을 심사한 후 기간제·단시간 근로자 채용을 승인하여야 한다. 이 경우, 공정한 심사를 위해 채용 심사를 위한 인사위원회를 구성할 수 있다.
② 제1항에 따른 심사를 할 경우 업무의 상시·지속성, 기관의 핵심·고유 업무 등 사전심사기준을 수립하여야 한다.
<본조신설 2019.3.6.>

제68조(후속조치) ① 채용부서는 기간제·단시간 근로자 채용을 승인받은 경우에 한하여 기간제·단시간 근로자를 채용할 수 있다. 다만, 긴급한 필요에 의하여 회계연도 중에 기간제·단시간 근로자를 채용하여야 하는 부서의 장은 사전에 제67조 제1항에 따른 승인을 받아야 한다.
② 인사부서는 채용부서가 승인받은 범위 내에서 기간제·단시간 근로자를 채용하고 있는지 지속적으로 관리하여야 한다.
<본조신설 2019.3.6.>

제69조(준용규정) 파견·용역근로자를 사용하고자 하는 경우에도 제66조부터 제68

조까지의 규정을 준용한다.
<본조신설 2019.3.6.>

부 칙

제1조(시행일) 이 규정은 문화체육관광부장관의 승인을 얻는 날(2016. 11. 4) 부터 시행한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 규정은 문화체육관광부장관의 승인을 얻는 날(2017. 12. 20.) 부터 시행한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 규정은 문화체육관광부장관의 승인을 얻는 날(2018. 4. 2.) 부터 시행한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 규정은 문화체육관광부장관의 승인을 얻는 날(2019. 3. 6.) 부터 시행한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 규정은 문화체육관광부장관의 승인을 얻는 날(2019. 7. 17.) 부터 시행한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 규정은 문화체육관광부장관의 승인을 얻는 날(2019. 12. 11.)부터 시행하되, 제34조의2는 법률 시행일부터 시행한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 규정은 문화체육관광부장관의 승인을 얻는 날(2019. 12. 20.)부터 시행한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 규정은 문화체육관광부장관의 승인을 얻은 날(2021. 1. 8.)부터 시행한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 규정은 문화체육관광부장관의 승인을 얻은 날(2021. 12. 31.)부터 시행한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 규정은 문화체육관광부장관의 승인을 얻은 날(2022. 3. 22.)부터 시행한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 규정은 문화체육관광부장관의 승인을 얻은 날(2022. 12. 30.)부터 시행한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 규정은 문화체육관광부장관의 승인을 얻은 날(2023. 9. 19.)부터 시행한다.

[별표 1]

경력산정 기준표 <개정 2019.12.11.><개정 2021.1.8.>

구 분		100%	90%	80%	70%	60%	비 고
공 직	공무원	○					임시직 70%
	군 근무	○					
공 공 기 관	공공기관(출연, 위탁 및 보조사업기관, 법률상 위원회 등)	○					계약직 70%
	원내교섭단체 이상 정당	○					
	원내교섭단체 이하 정당			○			
	정부 인정 협/단체/위원회			○			계약직 70%
	정부 인정 협/단체/위원회(문화계)		○				계약직 70%
	공공기관 객원 연구원 등			○			연말정산서
	국제 공공기구 등	○					
학 력	채용분야 석사	2년 인정					수료 미인정
	채용분야 박사	3년 인정					
	채용분야 박사수료	2.5년 인정					
교 육	전임강사 이상(전문대 이상)	○					
	초중고 전임 교사	○					
	시간강사(전문대이상, 9시간/주 이상)			○			
	시간강사(전문대이상, 6시간/주 이상)					○	
	대학조교(석박사 2, 3년 제외 경력)			○			
	일반 사설학원 강사(증명확인)					○	전일근무시
	학교(초/중/고 위촉 강사)			○			전일근무시
시민단체	시민단체				○		연말정산서
기 타	기능직, 고용직(운전, 시설관리 등) 경력					○	
	일용직 경력	미인정					
	연구보조원 경력	미인정					
기 업	상장사(기능직, 고용직 제외)	○					계약직 70%
	비상장사(기능직, 고용직 제외)		○				계약직 70%
	전문기관 (연구소, 로펌, 회계법인, 경영컨설팅)	○					전문직종종사
	관련 산업분야 특수경력	○					
	주식회사(자경영)		○				
자격증	변호사	3년 인정					
	회계사	2년 인정					
	세무사	1년 인정					
	기술사	2년 인정					

※ 동일 기간 내 경력이 중복되는 경우 유리한 1개 경력만 인정함.

※ 학력은 최종학력만 인정하되, 학위취득 기간 동안 업무경력 등 중복시 해당 업무 경력기간에서 학위경력을 감하여 산정함.

※ 보호원 근무 경력이 있는 계약직(특수전문직)의 경우에는 90% 인정하되, 업무보조직 및 인턴은 80% 인정함. 타 기관의 인턴 경력은 인정하지 않음.

※ 시간제근무경력(임시직, 일용직 및 아르바이트 등의 경력은 제외)에 대하여는 시간제근무기간 동안에 해당하는 비율만큼 경력으로 인정함.

※ 기업 경력의 경우 채용 분야 경력이 아닐 경우 50%만 인정함.

[별표 2] <2017.12.20. 개정><개정 2021.1.8.><개정 2022.12.30.>

채용자격 기준표

구 분		자 격 기 준
행정직	1급	1. 국가공무원 4급 이상으로서 5년 이상 근무한 자 2. 문화산업 관련 기관·단체 또는 기업의 부장에 준하는 직에 7년 이상 근무한 자 3. 문화산업 관련 기관·단체 또는 기업에서 20년 이상 근무한 자 4. 채용 예정 직무분야에서 20년 이상 근무한 자 5. 박사학위 취득자로 15년 이상 실무경력을 가진 자 6. 석사학위 취득자로 18년 이상 실무경력을 가진 자 7. 기타 이와 동등 이상의 자격이 있다고 인사위원회에서 인정되는 자
	2급	1. 국가공무원 5급 이상으로서 5년 이상 근무한 자 2. 문화산업 관련 기관·단체 또는 기업의 부장에 준하는 직에 5년 이상 근무한 자 3. 문화산업 관련 기관·단체 또는 기업에서 15년 이상 근무한 자 4. 채용 예정 직무분야에서 15년 이상 근무한 자 5. 박사학위 취득자로 10년 이상 실무경력을 가진 자 6. 석사학위 취득자로 13년 이상 실무경력을 가진 자 7. 기타 이와 동등 이상의 자격이 있다고 인사위원회에서 인정되는 자
	3급	1. 국가공무원 6급 이상으로서 4년 이상 근무한 자 2. 문화산업 관련 기관·단체 또는 기업의 부장에 준하는 직에 3년 이상 근무한 자 3. 문화산업 관련 기관·단체 또는 기업에서 10년 이상 근무한 자 4. 채용 예정 직무분야에서 10년 이상 근무한 자 5. 박사학위 취득자로 5년 이상 실무경력을 가진 자 6. 석사학위 취득자로 8년 이상 실무경력을 가진 자 7. 기타 이와 동등 이상의 자격이 있다고 인사위원회에서 인정되는 자
	4급	1. 국가공무원 7급 이상으로서 4년 이상 근무한 자 2. 문화산업 관련 기관·단체 또는 기업에서 5년 이상 근무한 자 3. 채용 예정 직무분야에서 5년 이상 근무한 자 4. 석사학위 취득자로 3년 이상 실무경력을 가진 자 5. 기타 이와 동등 이상의 자격이 있다고 인사위원회에서 인정되는 자
	5급	1. 해당분야 업무를 수행할 수 있다고 인정되는 자 2. 보호원 인사규정 제22조에 해당하는 결격사유가 없는 자

<단속직 삭제 2021.1.8.>

※ 개방형 임기직 채용 시에도 채용자격 기준표에 따른 급수별 자격기준에 따름

[별표 3]

징계양정 기준표 <개정 2019.12.11.>

비위의 정도 및 과실 여부 / 비위의 유형	비위의 정도가 심하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 중과실이거나, 비위의 정도가 약하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 경과실이거나, 비위의 정도가 약하고 중과실인 경우	비위의 정도가 약하고, 경과실인 경우
1. 성실의무 위반				
가. 공금횡령·유용, 업무상 배임	파면	파면-강등-정직	정직	정직 - 감봉
나. 직무태만 또는 회계질서 문란	파면	강등 - 정직	정직 - 감봉	감봉 - 견책
다. 지시사항 불이행으로 업무추진에 중대한 차질을 준 경우	파면	강등 - 정직	정직 - 감봉	감봉 - 견책
라. 무단결근	파면	파면-강등-정직	정직 - 감봉	견책
2. 비밀유지의무 위반				
가. 비밀의 누설·유출	파면	강등 - 정직	정직 - 감봉	감봉 - 견책
나. 개인정보 부정이용 및 무단유출	파면	파면-강등-정직	정직 - 감봉	감봉 - 견책
다. 비밀 분실 또는 해킹 등에 의한 비밀 침해 및 비밀유기 또는 무단방치	파면-강등-정직	정직	정직 - 감봉	감봉 - 견책
라. 개인정보 무단조회·열람 및 관리소홀 등	파면-강등-정직	정직	감봉	견책
마. 그 밖에 보안관계 법령 위반	파면-강등-정직	정직	감봉	견책
3. 품위유지의무 위반				
가. 성폭력	파면	파면	파면 - 강등	정직 - 감봉
나. 성희롱·성매매	파면	파면 - 강등	정직 - 감봉	견책
다. 성차별	파면	파면 - 강등	정직 - 감봉	견책
라. 기타 품위유지의무 위반	파면	강등 - 정직	감봉	견책
4. 영리업무 및 겸직금지의무 위반	파면-강등-정직	정직 - 감봉	감봉	견책
5. 친절·공정의무 위반	정직 - 감봉	정직 - 감봉	견책	견책
6. 청렴의무 위반	파면	파면-강등-정직	정직 - 감봉	감봉
7. 채용 관련 비위	파면	파면-강등-정직	정직 - 감봉	견책

※ 제3호의 "성희롱"이란 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 성희롱을 말한다.

[별표 4]

음주운전 징계양정 기준표 <신설 2022.3.22.>

<table>
<tr><th colspan="3">음주운전 유형</th><th>처리기준</th><th>비고</th></tr>
<tr><td rowspan="4">최초 음주운전을 한 경우</td><td colspan="2">혈중알코올농도가 0.08퍼센트 미만인 경우</td><td>정직 – 감봉</td><td rowspan="13">1. "음주운전"이란 「도로교통법」 제44조제1항을 위반하여 음주운전을 한 것을 말한다.
2. "음주측정 불응"이란 「도로교통법」 제44조제2항을 위반하여 음주측정에 불응한 것을 말한다.
3. "운전업무 관련자"란 운전원 등 운전을 주요 업무로 하는 자를 말한다. 다만, 운전업무 관련자가 음주운전을 하였더라도 운전면허취소나 운전면허정지 처분을 받지 않은 경우에는 혈중알코올농도에 따른 징계 처리기준을 적용한다.
4. 음주운전 횟수를 산정할 때에는 행정안전부령 제253호 공무원 징계령 시행규칙 일부개정령의 시행일인 2011년 12월 1일 이후 행한 음주운전부터 산정한다.</td></tr>
<tr><td colspan="2">혈중알코올농도가 0.08퍼센트 이상 0.2퍼센트 미만인 경우</td><td>강등 – 정직</td></tr>
<tr><td colspan="2">혈중알코올농도가 0.2퍼센트 이상인 경우</td><td>파면 – 정직</td></tr>
<tr><td colspan="2">음주측정 불응의 경우</td><td>파면 – 정직</td></tr>
<tr><td colspan="3">2회 음주운전을 한 경우</td><td>파면 – 강등</td></tr>
<tr><td colspan="3">3회 이상 음주운전을 한 경우</td><td>파면</td></tr>
<tr><td colspan="3">음주운전으로 운전면허가 정지 또는 취소된 상태에서 운전을 한 경우</td><td>강등 – 정직</td></tr>
<tr><td colspan="3">음주운전으로 운전면허가 정지 또는 취소된 상태에서 음주운전을 한 경우</td><td>파면 – 강등</td></tr>
<tr><td rowspan="4">음주운전으로 인적·물적 피해가 있는 교통사고를 일으킨 경우</td><td colspan="2">상해 또는 물적 피해의 경우</td><td>파면 – 정직</td></tr>
<tr><td colspan="2">사망사고의 경우</td><td>파면</td></tr>
<tr><td rowspan="2">사고 후 「도로교통법」 제54조제1항에 따른 조치를 하지 않은 경우</td><td>물적 피해 후 도주한 경우</td><td>파면 – 정직</td></tr>
<tr><td>인적 피해 후 도주한 경우</td><td>파면</td></tr>
<tr><td rowspan="2">운전업무 관련자가 음주운전을 한 경우</td><td colspan="2">면허취소 처분을 받은 경우</td><td>파면</td></tr>
<tr><td colspan="2">면허정지 처분을 받은 경우</td><td>파면 – 정직</td></tr>
</table>

[별지 제1호 서식]

휴직자 복무상황 신고서

<table>
<tr><td>1. 소 속</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>2. 직 급</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>3. 성 명(생년월일)</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>4. 휴직종류</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>5. 휴직기간</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>6. 휴직실적</td><td colspan="4">최근 5년간 사용한 휴직 종류 및 기간, 횟수 등을 기재</td></tr>
<tr><td>7. 보수 수령여부</td><td colspan="4">보수(봉급,수당) 수령(□해당됨, □해당 없음)
※ 보수 지급휴직 :</td></tr>
<tr><td rowspan="4">8. 해외체류 여부</td><td colspan="4">해외 체류사실(□해당됨, □해당 없음)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">해당시</td><td colspan="3">① 휴직 목적상 해외거주 필수여부(□해당됨, □해당 없음)
※ 해외거주 필수휴직 : 제34조제5호 및 제8호</td></tr>
<tr><td rowspan="2">해외거주가 필수가 아닌 경우</td><td>② 체류기간</td><td>개월</td></tr>
<tr><td>③ 체류목적</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">9. 휴직의 목적 외 사용 여부</td><td colspan="4">① 휴직의 목적 달성 가능성(□가능, □불가능)</td></tr>
<tr><td colspan="4">② 휴직의 목적 외 사용 기간(□해당됨, □해당 없음)
(해당시) □ 1월 미만, □ 1월 이상~3월 미만, □ 3월 이상~6월 미만, □ 6월 이상~1년 미만, □ 1년 이상)</td></tr>
<tr><td colspan="4">③ 고의성(□해당됨, □해당 없음)</td></tr>
<tr><td colspan="4">④ 사회통념상 허용가능성(□허용, □불허용)</td></tr>
<tr><td colspan="4">⑤ 기타 휴직 목적에 현저히 위배(□해당됨, □해당 없음)</td></tr>
<tr><td>10. 휴직자의 복무상황</td><td colspan="4">휴직기간 중 본인의 복무상황을 기재
※ 휴직 목적을 위배하지 않고 휴직 목적달성에 충실히 임하는지 등에 대한 복무사항을 구체적으로 기재</td></tr>
<tr><td colspan="5">년 월 일
휴직자 성명 (인)
한국저작권보호원장 귀하</td></tr>
</table>